

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2255 -
2256/2536

นายท้อ เจียมบุตรเศรษฐ์

นายขำ สะไบบาง

นายท้อ เจียมบุตรเศรษฐ์ โจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เนื่องจาก ผู้พิพากษาไม่รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 นั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งฎีกาในข้อ 3.1 โจทก์ได้ฎีกาในประเด็นที่ว่า ระยะเวลาการครอบครองที่ดินพิพาทของจำเลยไม่ถือเป็นการครอบครองปรักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 อันจะชี้ยันต่อโจทก์ และฎีกาในข้อ 3.2 โจทก์ได้ ฎีกาในประเด็นที่ว่า การครอบครองในที่ดินพิพาทของจำเลยไม่เป็นการครอบครองปรักษ์ตามกฎหมาย เพราะจำเลยไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทมากกว่า 10 ปี โดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนา เป็นเจ้าของอันจะเข้าหลักเกณฑ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นี้เป็นข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง (อันดับ 167)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียก นายท้อเจียมบุตรเศรษฐี ว่าโจทก์ทั้งสองสำนวน เรียกนายขำ สะไบบาง ว่าจำเลยทั้งสองสำนวน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1257 ตำบลศาลาแดงอำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉพาะส่วนภายในเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาท เนื้อที่จำนวน 2 งาน 59 ตารางวา(0-2-59 ไร่) ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายขำ สะไบบาง จำเลยโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382ห้ามนายท้อเจียมบุตรเศรษฐี โจทก์เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินเฉพาะส่วนดังกล่าวอีกต่อไป ให้โจทก์ไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนดังกล่าวให้แก่จำเลย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ แสดงเจตนา คำขออื่น ๆ นอกจากนี้ตามคำฟ้องทั้งสองสำนวนให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 156)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 163)

คำสั่ง

ที่โจทก์ฎีกาในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ว่า ระยะเวลาการครอบครองที่ดินพิพาท ของจำเลยยังไม่ถึง 10 ปี จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทที่ดี จำเลยมิได้มีเจตนาที่จะยึดถือที่ดินของโจทก์เป็นของจำเลย จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทที่ดี เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ที่โจทก์ฎีกาในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ว่า ระยะเวลาการครอบครองที่ดินพิพาท
ของจำเลยยังไม่ถึง 10 ปี จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทก็ดี จำเลยมิได้มีเจตนาที่
จะยึดถือที่ดินของโจทก์เป็นของจำเลย จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทก็ดี เป็นฎีกา
โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ